政令 102/2013/ND-CP 改正案に関する意見

ベトナム日本商工会

項目	現政令 102 号の条文番号	現条文	改正案	要望
1	第 3 条 用語解釈	3. 専門家とは、外国が専門家として認めた外国人労働者、または学士以上の学位を 持つ者、学んだ専攻分野において 5 年以上の勤務経歴を持つ外国人労働者である。 *政府の議決第 47NQ-CP 号 4 条 4. ベトナムで就労する外国人労働者の条件 a) 専門トレーニングの要件を満たし、あるいはベトナムで就労する予定がある仕事に適合する実務経験の少なくとも 5 年間がある外国人の専門家、技術労働者。 b) カレッジあるいは同等のレベル以上の学位を有し、外国語学研修機関 ［外国語センター］又は就学前教育機関での教職に適切な専門知識を持つ外国人。 c) 大学及び同等のレベル以上の学位を有し、一般的な［レベル］の教育機関での教職に適切な専門知識を持つ外国人。	3. 専門家とは、次のいずれかに該当し、ベトナムで従事する予定の職種に適合する外国人労働者である。 a) 外国の機関・組織に専門家として認められた場合。 b) 技師レベル・学士レベル以上の資格、もしくは相当する資格を持ち、教育を受けた専攻分野において 3 年以上の勤務経験を持つ場合。 c) ベトナム人労働者が対応できていない複雑な技術・テクノロジに関する業務、もしくは外国の伝統的な業種において、5 年の勤務経験を持つ場合	- a 号においては、外国の企業が専門家として認めた場合を含めて欲しい。2014 年 3 月の通達第 3/2014/TT-BLDTBXH 号第 5 条 3 項 b 号では、外国企業が専門家であることを認めた証明書も専門家であることを証明する書類として認められている。 - c 号において、「ベトナム人労働者が対応できていない複雑な技術・テクノロジに関する業務」の意味が不明確であり、裁量の余地が大きすぎる。そもそも WTO コミットメントにおいて「専門家は、一つの組織に勤める個人であり、その組織のサービス、研究設備、技術、又は管理に関する専門的な高レベルと知識を保有する者である。その知識を評価するために、その拠点に対する具体的な知識に限らず、その人の商業、又は専門知識を要する仕事関係の技能、専門の保有を考慮しなければならない。」と記載されている。C 号の条件はこれよりも限定的に過ぎるものであり、WTO コミットメントで専門家の入国を認めることを誓約していることと矛盾する。 C 号の「ベトナム人労働者が対応できていない複雑な技術・テクノロジに関する業務」を削除し、b 号を「技師レベル・学士レベル以上の資格、もしくは相当する資格を持ち、または、教育を受けた専攻分野において 3 年以上の勤務経験を持つ場合。」に変更していただきたい。
2	第 7 条第 2 項 その他労働許可書発行不要の外国人労働者	a) 業務サービス、通信サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、ファイナンス・サービス、医療サービス、観光サービス、文化エンターテインメント、運送サービスと WTO 加盟の際にベトナムがサービス分野開放で合意した 11 のサー	a) - h) 同左 i) ベトナムで連続 30 日以下就労する外国人労働者	- WTO コミットメントの中で外国人の在留を認めることが誓約されている以下の場合については、未だ労働法第 172 条及び政令 102 号第 7 条に規定されていないため、追加すべきである。これらについては、WTO コミットメン

		ビス業における企業の社内人事移動による外国人労働者 商工省は上述した11のサービス業における企業の社内人事移動による外国人労働者を確定する根拠、手続きをガイダンスする。 b)　ベトナム及び外国の権限機関によって締結された政府開発援助（ODA）に関する国際条約の規定あるいは合意項目に従うODAプログラム・プロジェクトのために専門及び技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究・構築・審査・評価・管理・実施を行う外国人労働者 c)　法律の規定に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を取得している外国人労働者 d)　外国権限機関の承認によって、外国の外交代表機関またはベトナムにおける国際機構が管理するインターナショナルスクールへ派遣された外国機関・組織の教師 e)　ボランティア 本条第2項のd)とe)に規定した外国人労働者は、外国の外交代表機関またはベトナムにおける国際機構の承認を受けなければならない。 f)　大学、短大においてベトナム入国30日間以内にコンサルティング・教育訓練・科学研究を行い、学位が修士以上の外国人労働者。 大学、短大は、外国人労働者がコンサルティング・教育訓練・科学研究を行うことを書面によって承認しなければならない。		トにおいて、無制限に入国して就労することが認められているはずであり、それに対応した規定を置くべきである。特に、2点目と3点目については、国内に拠点がないため、現状では労働許可証の申請ができないし、30日を超える就労も認められるべきである。 ＜追加を要望＞ ・ ベトナム人で代替できず、ベトナムに拠点を設置した外国企業により、ベトナム領土外で、ベトナムでの事業のために採用された経営責任者、社長、専門家（Section I, item4.b）。 ・ ベトナムでの最初の事業拠点を設立する責任を負う経営責任者及び社長は、90日以内の滞在が認められる（Section I, item 4.d） ・ コンピュータサービス及びコンピュータ関連サービス（CPC 841-845、849）及びエンジニアリングサービス(CPC 8672)を提供する、ベトナムに拠点を構えない外国企業に勤める個人は、90日以内の滞在が認められる（Section I, item 4.e）。

		g) 法律の規定に従って、政府レベル機関・省レベル機関・中央レベル政治社会組織が締結した国際条約を実施する外国人労働者 政府レベル機関・省レベル機関・中央レベル政治社会組織は、締結した国際条約を実施するために外国人労働者がベトナムへ来ることについて、労働許可書発行の権限機関へ書面によって通知しなければならない。 h) 労働・傷病兵・社会省の要請によって、政府首相が決定したその他外国人労働者		
3	第8条 労働許可書発行不要の外国人労働者の承認手続き	2. 労働雇用者は、外国人労働者の勤務開始日から最低 7 日前に、外国人労働者が常勤する地方の労働・傷病兵・社会局に労働許可書発行不要の外国人労働者である ことの承認を受けなければならない。	2. 労働雇用者は、外国人労働者の勤務開始日から最低 7 営業日前に、外国人労働者が常勤する地方の労働・傷病兵・社会局に労働許可書の発給対象外の外国人労働者であることを承認するように依頼しなければならない。（労働法の第 172 条第 5 項および政令 102 号の第 7 条第 2 項「i」に定められたケースを除く）。労働許可書の発給対象外の外国人労働者であることを承認する期間は 2 年以内で、また政令 102 号の第 11 条に定められた場合のいずれかの期限に従うものとする。	– 30 日以内の就労の場合について、免除確認手続が不要なのであれば、他の場合の免除確認手続についても、「勤務開始日から最低 7 営業日前まで」ではなく、「勤務開始日から 30 日目の日までに」この手続きを行うようにすべきである。入国する時点では 30 日以内で終わるつもりであっても、作業に時間を要し 30 日を超える場合も想定されるからである。 – 労働許可証の取得が不要であることは、労働法第 172 条及び政令 102 号第 7 条に規定された条件を満たしていれば当然承認されるべきことであり、それらの条件は、一旦充足すれば、同一の職場に勤務している限り変わらないはずである。したがって、承認手続きの有効期間を 2 年間に限定する必要はなく、同一の職場に勤務している限り永久に有効とすべきである。
4	第8条 労働許可書発行不要の外国人労働者の承認手続き	3. 労働許可書発行不要の外国人労働者の承認に必要な書類は： a) 労働許可書発行不要の外国人労働者の承認申請書 b) 氏名、年齢、性別、国籍、パスポート番号、勤務開始及び修了日、仕事のポジショ	修正なし	– 第 3 項 c 号は、どのような書類を提出すれば足りるのか、明確ではない。各免除事由についてどのような書類が必要なのか、この政令において明確にしてほしい。

		ンを含む外国人労働者の履歴書 c)　労働許可書発行不要の外国人労働者であることを証明した書類 労働許可書発行不要の外国人労働者であることを証明した書類は、原本一部、コピー一部が必要。その資料が外国語である場合は領事認証が不要であるが、ベトナム語翻訳の場合はベトナム法律の規定に従って公証されなければならない。		
5	第 10 条 労働許可書発行に関する書類	2. 保健省の規定に従う外国またはベトナムで発行した健康診断証明書	2. 外国で発行された健康診断証明書もしくはベトナムで発給された健康診断書。これらの書類は、承認日から労働許可書発給申請書類の提出日までの 6 ヶ月以内で発効するものである。	- 健康診断において検査する項目は国毎に異なるため、外国で発行される健康診断書について、どのような検査項目が含まれていれば足りるのか、明確に規定すべき。
6	第 10 条 労働許可書発行に関する書類	3. 提出日の 6 ヶ月前から直近に発行された、ベトナム法律及び外国法律における犯罪者または刑事責任が追及された者でないことの証明書	3. 司法履歴書、または外国人労働者がベトナム法律もしくは外国法律に基づき犯罪者でない、あるいは刑事責任が追及されている者でないことの証明書。これらの書類は、承認日から労働許可書発給申請書類の提出日までの 6 ヶ月以内で発効するものである。	- 外国人労働者の中には、過去に様々な国に居住していた経験を有する者も少なくない。その場合に、どの国の当局から無犯罪証明書を取得する必要があるのか、明確にすべき。具体的には、「来越直前に 6 ヶ月以上連続して居住していた国の無犯罪証明書」など。 - ベトナムの無犯罪証明書の取得の必要性について、現状では 1 日でもベトナムに来たことがあれば取得が必要だとされているが、外国企業にとってはその取得手続に時間がかかり、障害となっている。ベトナムに 6 ヶ月以上居住していた場合にのみベトナムの無犯罪証明書が必要とするなど、限定してほしい。司法省からの Letter No.213/TTLLTPQG-HCTH にも「6 ヶ月未満の滞在の場合は無犯罪証明書は不要」と記載されている。
7	第 10a 条	新規追加	第 10. a 条　幾つかの特別な場合に対する労働許可書発給申請書類 1. 労働許可書（有効期限中）を発給された外国人労働者が、他の労働雇用者のために同一の（労働許可書に記載される）仕事のポジ	- 第 1 項の場合、新たな雇用者のために就労することについての労働許可証は、これまでのものとは別に発行されるのか、これまでのものに追記されることになるのか、不明確。 - 第 2 項につき、ポジションが変更されるだけであれば、それまでの状態と健康状態に変更

			ションで従業する要望を有する場合、労働許可書発給申請書類には、政令 102 号の第 10 条第 1、6、8 項に定められた書類、発給された労働許可書あるいは労働許可書の公証写しを含む。 2. 労働許可書（有効期限中）を発給された外国人労働者が労働許可書に記載される仕事と違うポジションで従業したいが、労働雇用者を変えたくない場合、労働許可書発給申請書類には政令 102 号の第 10 条第 1、2、4、6 項に定められた書類、発給された労働許可書あるいは労働許可書の公証写しを含む。 3.（労働法第 174 条第 1、6、8 項に定められた場合を除き、）労働許可書を発給された（但し、失効になった）外国人労働者が同一の仕事のポジションで従業したいが、労働雇用者を変える要望を有する場合、労働許可書発給申請書類には政令 102 号の第 10 条第 1、2、3、6、8 項に定められた書類、発給された労働許可書あるいは労働許可書の公証写しを含む。 4.（労働法第 174 条第 1、6、8 項に定められた場合を除き、）労働許可書を発給された（但し、失効になった）外国人労働者が同一の仕事のポジションで従業したいが、労働雇用者を変えたくない場合、労働許可書発給申請書類には、政令 102 号の第 10 条第 7 項に定められた書類、発給された労働許可書あるいは労働許可書の公証写しを含む。 5. 修士以上の資格を持ち、教育センターや研究院などで科学研究・教授を行う外国人労働者の場合、労働許可書発給申請書類には政令 102 号の第 10 条第 1、3、4、5、6、7、8 項に定められた書類を含む。	が生じるわけではないので、健康診断（第 10 条第 2 項）は不要であるべき。
8	第 12 条 労働許可書発行の手順	1. 外国人労働者の勤務開始予定日の最低 15 営業日前に、労働雇用者は労働者がフルタイムで勤務する地方の労働・傷病兵・社会局へ	1. 外国人労働者の勤務開始予定日の最低 15 営業日前に、労働雇用者は外国人労働者が従業する地方の労働・傷病兵・社会局へ労働許	

		労働許可書発行に関する書類を提出しなければならない。 外国人労働者が中央直轄市・省でフルタイム勤務しない場合は、労働許可書発行に関する書類は労働雇用者の拠点に置かれる労働・傷病兵・社会局へ提出される。 2. 全ての書類を受理してから 10 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は労働・傷病兵・社会省が規定したフォームに従って外国人労働者へ労働許可書を発行する。 労働許可書を発行できない場合はその理由を記述した書面で返信する。	可書発給申請書類 を提出しなければならない。 2. 労働許可書発給申請書類すべてを受理した日より 7 営業日以内に、労働・傷病兵・社会局は労働・傷 病兵・社会省が規定した書式に従って外国人労働者へ労働許可書を発給する。 労働許可書を発給しない場合はその理由を明記した書面により返信する。	
9	第 13 条 労働許可書再発行の場合	1. 労働許可書の紛失、破損、氏名・生年月日・国籍・パスポート番号・勤務先等の内容が変更される場合	1. （第 10a 条に定められた場合を除き）有効期限中の労働許可書が紛失・破損し、もしくは労働許可書の内容が変更される場合	- 「労働許可証の内容が変更される場合」には、勤務先の住所、勤務地の変更の場合も含まれるが、それらの形式的な変更については再発行は手間であり、不要とすべき。
10	第 19 条 施行発効	第 4 項追加	4. 労働・傷病兵・社会省が外国人労働者雇用ニーズの承諾を行い、労働許可書の発給対象外の外国人労働者であることを承認し、政令 102 号の第 2 条第 2 項、d 、d、e、g、l に定められた外国人労働者および各省・中央直轄都市で従業する外国人労働者に対し労働許可書の発給・再発給を実施し、また、労働・傷病兵・社会局が不当な理由により労働雇用者が依頼した労働許可書の発給・再発給を実施しない旨を返信した場合に対してその発給を検討・解決するように指定する。	